

REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS COMPRA ÁGIL

Coyhaique, Martes 28 de Julio del año 2026

El presente documento contiene las condiciones establecidas por Gendarmería de Chile, para la formalización de una compra ágil.

Los proveedores por el solo hecho de cotizar, aceptan las condiciones que a continuación se indican.

NOMBRE ADQUISICIÓN: SUMINISTRO Y REPARACION DE PIEZAS, DIAGNOSTICO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE BOMBEO R.C.I. DEL CDP DE PUERTO AYSEN, GENDARMERIA DE CHILE, REGION DE AYSEN.-
TOTAL ESTIMADO (NO PUEDE SUPERAR LAS 100 UTM): \$7.160.000.-IVA incluido
VISITA A TERRENO OBLIGATORIA: 1.- Se realizará en: Armando Hernández Nº 576, Comuna de Puerto Aysén 2.- El funcionario Coordinador de la visita será: José Aguirre Cofre 3.- Departamento o Sección: Encargado de Infraestructura Regional 4.- Teléfono: 67-2-216152 5.- Correo Electrónico: jose.aguirre@gendarmeria.cl 6.- Fecha y hora: martes 04 de agosto del 2026 a las 11:00 horas. <i>La hora de presentación a la visita a terreno es la hora límite, no se permitirá el ingreso a la unidad posterior al horario de presentación.</i>
DE LA OFERTA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y ECONOMICA: El proveedor deberá subir al Portal www.mercadopublico.cl una cotización que incluya en detalle: 1.- La descripción del bien o servicio que está ofreciendo y, 2.- Una cotización que incluya: la vigencia de la oferta, detalle del monto unitario, total neto/con impuesto incluido, plazo de entrega (o puesta en marcha del servicio, según corresponda) y datos de contacto (nombre/teléfono/correo electrónico). 3.- La cotización debe incluir las siguientes especificaciones técnicas: 1. OBJETO DEL SERVICIO Contratar un servicio técnico especializado para recuperar la operatividad del sistema de bombeo de la Red Contra Incendio del C.D.P. Puerto Aysén, mediante diagnóstico, reparación provisoria, mantención, suministro e instalación de componentes, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha final. 2. ALCANCE MÍNIMO OBLIGATORIO Diagnóstico inicial de la sala de bombas, motobomba diésel principal, bomba jockey, controladores, sistema de arranque, intercambiador de calor, línea sensible y sistema de impulsión asociado. Retiro del componente dañado y reparación provisoria del intercambiador de calor, mediante soldadura para fierro fundido o procedimiento técnicamente equivalente, incluyendo reinstalación y pruebas. Suministro e instalación de un intercambiador de calor nuevo, sin uso y plenamente compatible con el motor diésel existente, incluyendo adquisición o importación, fletes, internación, sellos, empaquetaduras, fijaciones, montaje, ajustes y pruebas. Mantención anual de la motobomba diésel contra incendios, incluyendo cambio de aceite, refrigerante, filtro de aceite, filtro de combustible y revisión de baterías, sistema de arranque, correas, fugas, niveles, controlador y elementos de seguridad. Revisión y mantención básica de los tableros controladores de la bomba principal y bomba jockey, considerando limpieza, reapriete, verificación visual y pruebas

funcionales.

Pruebas y diagnóstico eléctrico, mecánico e hidráulico del sistema: arranque y parada, presión de aceite, temperatura, revoluciones por minuto, carga y condición de baterías, fugas, presión de descarga, prueba de caudal disponible, prensas estopas, presostatos, alarmas y recuperación de presión.

Revisión y diagnóstico de la línea sensible, identificando fugas, obstrucciones, daños y riesgos de congelamiento, con propuesta técnica de mejora y medidas de continuidad operacional.

Puesta en marcha final del sistema y entrega de informes, mediciones, fichas técnicas, recomendaciones de operación y garantía.

La oferta deberá comprender la totalidad del servicio. No se aceptarán cotizaciones parciales ni cobros adicionales por elementos razonablemente necesarios para su correcta ejecución.

3. ETAPAS REFERENCIALES DE EJECUCIÓN

3.1. Primera intervención: diagnóstico y contingencia

Retiro de la pieza dañada del intercambiador de calor.

Revisión general del motor diésel, baterías, sistema de arranque, controladores y bomba jockey.

Diagnóstico de línea sensible y condiciones de congelamiento, cotización de reparaciones de ser necesaria.

Emisión de informe inicial, con hallazgos, mediciones y acciones inmediatas.

3.2. Segunda intervención: reparación provisoria y mantención

Reinstalación de la pieza reparada provisoriamente.

Mantención anual de la motobomba diésel y cambio de insumos.

Pruebas de operación del motor, bomba principal, bomba jockey, tableros y sistema hidráulico.

Emisión de informe de condición operativa transitoria.

3.3. Tercera intervención: solución definitiva y puesta en marcha

Instalación del intercambiador de calor definitivo.

Repetición de pruebas eléctricas, mecánicas e hidráulicas.

Verificación de ausencia de fugas, estabilidad térmica, presión, RPM y comportamiento del sistema.

Entrega del informe final y capacitación breve al personal designado por Gendarmería.

4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL PROVEEDOR

Acreditar al menos tres servicios similares ejecutados durante los últimos cinco años, relacionado con redes contra incendio, salas de bombas, motobombas diésel o sistemas de impulsión.

Designar un encargado técnico con experiencia demostrable en sistemas contra incendio, equipos hidráulicos, mecánicos o eléctricos asociados.

Acreditar capacitación del encargado técnico en NFPA 20, NFPA 25, mantenimiento de bombas contra incendio, motores diésel, tableros de control o materia equivalente directamente relacionada.

Disponer de herramientas, instrumentos de medición, equipos de protección personal y personal suficiente para ejecutar íntegramente el servicio.

Cumplir los manuales de fabricante, la normativa chilena aplicable, NFPA 20 y NFPA 25 como referencias técnicas, y las instrucciones de seguridad del recinto penitenciario.

5. REQUISITOS DE REPUESTOS E INSUMOS

El intercambiador de calor definitivo deberá ser nuevo, sin uso, de características iguales o superiores al original y compatible con el motor instalado.

No se aceptarán repuestos usados o reacondicionados para la solución definitiva.

Aceites, refrigerantes, filtros, baterías, sellos, empaquetaduras y demás insumos deberán ser compatibles con las especificaciones del fabricante.

El proveedor deberá entregar fichas técnicas y antecedentes que acrediten la compatibilidad del intercambiador de calor y de los repuestos principales.

6. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo total ofertado no podrá superar 130 días corridos, contados desde la aceptación de la orden de compra. El proveedor deberá iniciar inmediatamente las gestiones de adquisición del intercambiador de calor y coordinar las intervenciones con la contraparte técnica, considerando las restricciones operativas y de seguridad del recinto. La primera visita deberá efectuarse en el menor plazo posible indicado en la cotización.

7. VISITA TÉCNICA

Se establece visita técnica obligatoria, en la fecha y hora informada en la solicitud de cotización, con el objeto de verificar las condiciones existentes, dimensiones, conexiones, compatibilidad del repuesto y restricciones de ingreso. La inasistencia impedirá considerar técnicamente la cotización.

Los asistentes deberán portar cédula de identidad y cumplir los controles de ingreso.

Se prohíbe tomar fotografías, grabar o levantar información no autorizada.

La información obtenida tendrá carácter reservado y sólo podrá utilizarse para preparar la cotización.

8. SEGURIDAD, INGRESO Y MANEJO DE RESIDUOS

Antes de iniciar, el proveedor deberá remitir nómina de trabajadores, listado de herramientas y procedimiento de trabajo seguro.

El personal deberá usar elementos de protección personal y acatar las instrucciones de Gendarmería.

Aceites, refrigerantes, filtros, envases y residuos deberán ser retirados y manejados conforme a la normativa vigente, sin costo adicional.

El área deberá mantenerse ordenada y limpia. Todo daño ocasionado por el proveedor deberá ser reparado a su costo.

Si el sistema no puede quedar operativo al término de una intervención, el proveedor deberá informarlo inmediatamente por escrito y adoptar medidas de seguridad.

9. INFORMES Y ENTREGABLES

Informe de diagnóstico inicial y estado del sistema.

Informe de reparación provisoria y mantención anual, con insumos utilizados y resultados de pruebas.

Informe final de instalación definitiva y puesta en marcha.

Planillas de medición de parámetros eléctricos, mecánicos e hidráulicos, antes y después de la intervención.

Fichas técnicas y respaldo del intercambiador de calor y repuestos principales.

Recomendaciones de operación, mantenimiento y prevención de congelamiento.

Acta de capacitación al personal designado por Gendarmería.

Informe y cotización de partidas adicionales no consideradas en estas bases.

10. GARANTÍA TÉCNICA

El proveedor deberá otorgar una garantía mínima de 12 meses, contados desde la recepción conforme final, sobre los trabajos ejecutados, repuestos suministrados, uniones intervenidas y funcionamiento del componente instalado. Durante este período deberá corregir, sin costo para Gendarmería, las fallas atribuibles a materiales, instalación o ejecución del servicio.

11. ANTECEDENTES QUE DEBE CONTENER LA COTIZACIÓN

Ficha técnica del intercambiador de calor ofertado o antecedente suficiente para verificar su compatibilidad.

Experiencia del proveedor y del encargado técnico, con respaldos verificables.

Garantía técnica ofertada

Itemizado valorizado con: precio total neto, IVA y total con impuestos, incluyendo mano de obra, repuestos, insumos, viajes, alojamiento, fletes, internación, herramientas, pruebas, informes y todo costo asociado.

Carta Gantt o cronograma de intervención.

Nómina del personal que ingresará al recinto, indicando al encargado técnico.

Deberá adjuntar certificados de capacitaciones.

La cotización que omita partidas obligatorias, condicione su ejecución a cobros posteriores o supere el presupuesto disponible no será considerada.

12. PAGO

Se realizará por estado de avance, de acuerdo con las partidas efectivamente ejecutadas, según lo especificado en Itemizado adjunto.

13. RECEPCIÓN CONFORME

Ejecución completa de las partidas contratadas.
Instalación definitiva del intercambiador de calor nuevo y compatible.
Resultados satisfactorios de las pruebas eléctricas, mecánicas e hidráulicas.
Entrega y aprobación de informes, mediciones y fichas técnicas.
Subsanación de observaciones formuladas por la contraparte técnica.
Retiro de residuos y limpieza del área de trabajo.

La recepción conforme será emitida por la contraparte técnica una vez verificado el cumplimiento íntegro del servicio.

14. ITEMIZADO ECONÓMICO REFERENCIAL

N.º	Partida	Unidad	Cantidad	P. unitario neto	Total neto
1	Suministro e instalación de intercambiador de calor definitivo	un	1		
2	Reparación provisoria del intercambiador de calor	un	1		
3	Mantenimiento anual de motobomba diésel contra incendios	gl	1		
4	Pruebas y diagnóstico eléctrico, mecánico e hidráulico	gl	1		
5	Revisión y diagnóstico de línea sensible	gl	1		
6	Informes, puesta en marcha y capacitación	gl	1		
				Subtotal neto	
				IVA	
				TOTAL	

15. NÓMINA DEL PERSONAL QUE INGRESARÁ AL RECINTO

N.º	Nombre completo	RUT	Profesional /técnico	Capacitaciones y certificaciones	
1	Encargado técnico				

2				
3				
4				
5				

**INFRAESTRUCTURA REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE AYSÉN**

GARANTÍA TÉCNICA DEL SERVICIO

YO, _____, cédula nacional de identidad N° _____, en representación de (en caso de ser el oferente persona jurídica o Unión Temporal de Proveedores),

RUT _____, con domicilio en _____ proponente en la presente compra agil, informo la Garantía solicitada en la presente compra, según las Especificaciones Técnicas, conforme al siguiente detalle:

DETALLE GARANTIA	INDICAR MESES

El oferente deberá garantizar los servicios contratados por el plazo mínimo de 12 meses o bien por el plazo de garantía propuesta por el oferente. Dicha garantía tendrá inicio a contar de la fecha de del acta de recepción conforme por el " **SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE PIEZAS, DIAGNÓSTICO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE BOMBEO R.C.I. DEL C.D.P. PUERTO AYSÉN**"

Esta garantía debe considerar cualquier desperfecto de la totalidad de los equipos ofertados o falla atribuible a los trabajos realizados.

El oferente adjudicado deberá subsanar las problemáticas planteadas, en forma correcta y de buena fe, de igual forma y con la misma calidad de servicios realizados que han presentado problemas, que tengan estricta sujeción a las especificaciones técnicas y descripción detallada en las presentes bases.

Firma: _____

Nombre: _____

RUT: _____

Cargo o calidad en que comparece: _____

Razón social del oferente: _____

CARTA GANTT O CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

El oferente deberá presentar una Carta Gantt o cronograma de ejecución coherente con su propuesta técnica de intervención y con el plazo total ofertado. El plazo comenzará a regir desde la suscripción del acta de inicio del servicio o acta de entrega de terreno, una vez aceptada la orden de compra o suscrito el contrato, según corresponda, y entregada la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, si procediere.

1. Plazo

Plazo máximo de ejecución: 130 días corridos.

2. Cronograma de ejecución

N°	Actividad / partida	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17
1	Suministro e instalación de intercambiador de calor definitivo																	
2	Reparación provisoria del intercambiador de calor																	
3	Mantenimiento anual de motobomba diésel contra incendios																	
4	Pruebas y diagnóstico eléctrico, mecánico e hidráulico																	
5	Revisión y diagnóstico de línea sensible																	
6	Informes, puesta en marcha y capacitación																	

Firma: _____
Nombre: _____
RUT: _____
Cargo o calidad en que comparece: _____
Razón social del oferente: _____

IMPORTANTE A CONSIDERAR

El Centro de Detención Preventiva debe brindar a la empresa que se adjudique los trabajos de suministro y reparación, el correspondiente acceso al recinto penal, velando siempre por resguardar la seguridad del penal y personal que realice los trabajos, los cuales deben estar debidamente acreditados, sin perjuicio que tendrán que someterse a los controles de seguridad propios de un recinto penitenciario.

En atención que Gendarmería de Chile, tiene la obligación de resguardar la seguridad institucional en sus recintos penitenciarios, resulta indispensable que toda empresa que resulte adjudicataria en procesos de contratación pública y deba ejecutar trabajos o prestar servicios en dependencias institucionales, debe informar previamente la nómina completa del personal externo que desarrollara funciones o labores en dichas dependencias.

El personal externo dependiente de las empresas adjudicadas que ingrese o pretenda ingresar a prestar servicios en cualquier establecimiento penitenciario, no deberá registrar antecedentes penales, el cual será acreditado mediante el respectivo Certificado de antecedentes para fines especiales, documento que debe ser presentado previo al inicio de sus actividades, el cual será recepcionado mediante correo electrónico: jose.aguirre@gendarmeria.cl

Gendarmería tendrá derecho a vetar al personal del proveedor y a sus subcontratistas, con expresión de causa, o bien, cuando la intervención de dichas personas entorpezca o dificulte la ejecución del contrato, lo que se efectuará por medio de correo electrónico dirigido a la contraparte técnica del proveedor, el que se entenderá notificado al día corrido siguiente de su envío. En todos estos casos el proveedor deberá reemplazar al personal o subcontratista vetado dentro de las 24 horas siguientes de la notificación del veto realizada por la contraparte técnica de Gendarmería.

Gendarmería se reserva el derecho de solicitar al proveedor, cuando lo estime pertinente, información del personal propio o de sus subcontratistas relativa a: nombre completo, número de cédula de identidad y una autorización escrita del empleado para verificar sus antecedentes. La falta de entrega de la información solicitada dentro de las 72 horas de requerida, dará derecho Gendarmería para ejercer, sin expresión de causa, el derecho a veto del personal cuya información no se entregó.

NOTA: Los oferentes podrán presentar los documentos exigidos en formatos distintos, siempre que cumplan fielmente a lo solicitado en las especificaciones administrativas y técnicas, de lo contrario, la oferta no podrá ser evaluada.

Se solicita no subir las ofertas en archivo "winrar", debido a que, desde 1 de abril del año 2019, Gendarmería de Chile aplicó una nueva política de seguridad en el antivirus institucional que bloquee estos archivos, estando solo autorizado para abrir archivos comprimidos en formato .zip o .7zip.

CRITERIO DE EVALUACIÓN	PONDERACIÓN (100%)
a) Precio	a) Precio 68%
b) Plazo de Entrega/ejecución del servicio	b) Plazo de entrega/ejecución del servicio 10%
c) Garantía	c) Garantía 10%
d) Experiencia en el rubro	d) Experiencia en el rubro 10%
e) Políticas de Sustentabilidad	e) Políticas de Sustentabilidad 2%

Criterios de Evaluación	Puntaje	Ponderación	Puntaje ponderado
Precio	1-680	68%	6.8
Plazo de entrega/ejecución del servicio	1-100	10%	1.0
Garantía	1-100	10%	1.0
Experiencia en el rubro	1-100	10%	1.0
Políticas de Sustentabilidad	0-20	2%	0.2

- a) En el caso del criterio de evaluación "**Precio**", el puntaje ponderado se determinará aplicando la siguiente fórmula: ((Precio más ventajoso x 10) / (precio ofrecido)) x ponderación del criterio.
- b) En el caso del criterio de evaluación "**Plazo de Entrega/ejecución del servicio**", el puntaje se determinará según la siguiente fórmula: ((Plazo de ventajoso x 10) / (Plazo ofrecido)) x ponderación del criterio.

Notas:

- El plazo de entrega y/o ejecución no puede ser mayor a 130 días corridos, desde la aceptación de la orden de compra (la aceptación de la orden de compra deberá realizarse en el Portal dentro de las 24 horas siguientes a la respectiva emisión).
- En caso de no indicar plazo de entrega o ejecución del servicio, será evaluado con puntaje 0.

c) En el caso del criterio de evaluación **“Garantía”**, el puntaje se determinará según la siguiente tabla:

Garantía	Puntaje	Puntaje Ponderado
De 12 meses o mas	100	1.0
De 09 meses a 11 meses	70	0.7
De 6 meses a 8 meses	40	0.4
Menor a 6 meses o no informa	INADMISIBLE	INADMISIBLE

d) En el caso del criterio de evaluación **“Experiencia en el rubro”**, el puntaje se determinará según la siguiente Anexo N° 1, el cual será adjunto en Word en la cotización de compra ágil:

Nombre Proveedor					
Rut					
Experiencia en el rubro					
Breve descripción del servicio realizado	Periodo de realización o ejecución	Institución / Empresa	Nombre persona de referencia	Fono Contacto	Señalar medio de verificación que adjunta (certificados u órdenes de compra)

El proveedor que tenga a lo menos 2 certificación comprobable en suministro y reparación de piezas, diagnóstico y puesta en marcha del sistema de bombeo R.C.I., obtendrá el puntaje máximo del criterio y el proveedor que no tenga experiencia o no adjunte certificaciones comprobables, obtendrá 0 puntos.

e) En el caso del criterio **“Políticas de Sustentabilidad”**, el puntaje ponderado se calculará aplicando la siguiente tabla:

Políticas de sustentabilidad	Puntaje	Puntaje ponderado
------------------------------	---------	-------------------

El oferente cuenta con políticas de sustentabilidad implementados en su empresa, Completa Formulario N° 01 y adjunta Medios de Verificación.	10	0.5
El oferente NO cuenta con políticas de sustentabilidad implementadas en su empresa, o el oferente declara implementar políticas de sustentabilidad pero NO las indica o NO adjunta Medios de Verificación.	0	0
El oferente NO completa o NO Adjunta Formulario N° 1, o solo adjunta Medios de Verificación.	0	0

Nota: El oferente deberá completar y subir el Formulario N° 1, "Declaración de implementación de políticas de sustentabilidad" indicando si cuenta con políticas de sustentabilidad implementadas en la empresa, y adjunta Medios de Verificación. En caso de declarar que no implementa políticas o, en caso de indicar que si los implementa, pero no las señala o no adjunta Medios de Verificación, será evaluado con puntaje "cero".

El proveedor seleccionado deberá ser siempre el que obtenga el mayor puntaje, según la ponderación de los criterios de evaluación definidos en la presente Compra Ágil, los cuales son definidos en función de la naturaleza del bien o servicio a contratar. No obstante, la normativa señala que en caso de que el proveedor seleccionado no corresponda a la oferta más económica, se deberá indicar los motivos de la selección en el Sistema de Información.

En caso de empate en el puntaje final, los criterios de desempate serán los siguientes:

- Menor precio
- Plazo de ejecución
- Garantía
- Proveedor que ingresó primero la cotización en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl.

La adquisición se formalizará mediante la emisión y aceptación de una ORDEN DE COMPRA

PAGO:

El pago se efectuará por transferencia electrónica, efectuándose a través del sistema de pago centralizado, que establece el pago a 30 días corridos contados desde la fecha de publicación en el sistema de gestión DTE (Documento Tributario Electrónico). Asimismo, el proveedor debe enviar el archivo XML de la factura a la casilla de recepción dipresrecepcion@custodium.com, el no envío de este archivo dentro de las 72 horas desde la emisión, genera el reclamo de la factura.

La factura debe ser certificada y comprobada a plena satisfacción de la recepción de los bienes o servicios contratados y el cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en las presentes Bases Administrativas y en las Bases Técnicas.

El proveedor deberá facturar de acuerdo a los siguientes datos:

Señor (es): Dirección Regional de Aysén

Rut: 61.004.101-9

Giro: Servicio Público.

Dirección: Avenida Almirante Simpson N° 367.

Comuna: Coyhaique – Región de Aysén.

Previo a la presentación de la Factura, Gendarmería de Chile deberá registrar en el Sistema de Información la entrega de los bienes o la fecha de cumplimiento de la prestación de servicios, además de la recepción conforme de estos por parte de la Contraparte Técnica; para la cual se deberá suscribir la respectiva "Acta de Recepción de Bienes y/o Servicios". Conforme a lo instruido a través del Oficio

Circular N° 80 de fecha 17.02.2025. Cabe señalar que el Acta de Recepción Conforme es de carácter obligatorio para la Dirección Nacional; pero se recomienda su uso para las Direcciones Regionales y la Escuela Institucional.

El proveedor que se adjudique una compra relativa a **Contratación de Prestación de Servicios**, deben acompañar a cada Factura los siguientes documentos:

- 1.- "FORMULARIO 30 - Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales" (F30)
- 2.- "FORMULARIO 30-1 Certificado de cumplimiento de obligaciones Laborales y previsionales" (F30-1)

Los cuales son documentos oficiales emitidos por la Dirección del Trabajo (DT) que certifica el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de un empleador hacia sus trabajadores, el cual puede ser solicitado a través de la página web y/o en Oficinas DT por cada empleador.

Estos certificados (F30 y F30-1) serán de carácter **OBLIGATORIO** para la gestión del pago oportuno de cada DTE, , los cuales pueden ser enviados a los correos pedro.nahuelhir@gendarmeria.cl o al correo yocelyn.espinosa@gendarmeria.cl

En el caso de que el proveedor no adjunte los certificados solicitados, la factura será reclamada.

CONTRAPARTE TÉCNICA:

- 1.- El funcionario que actuará como Contraparte Técnica será: Jose Aguirre Cofre o quien le subrogue.
- 2.- Cargo: Encargado Infraestructura Regional
- 3.- Departamento o Sección: Área Infraestructura
- 4.- Teléfono: 672216152
- 5.- Correo Electrónico: jose.aguirre@gendarmeria.cl
- 6.- Ubicación en (calle) Almirante Simpson N°367, Comuna de Coyhaique – Región de Aysén.

MULTAS Y SANCIONES: En casos de incumplimiento en la entrega de los productos, prestación del servicio, o en las especificaciones técnicas contratadas, según sea el caso, debido a causas imputables al proveedor, Gendarmería de Chile cobrará una multa, por cada día corrido, equivalente al 1% sobre el monto correspondiente al incumplimiento de la contratación (I.V.A. incluido), por un máximo de 20 días corridos, so pena de facultar al Servicio a resolver administrativamente la contratación, aplicando las sanciones correspondientes.

Se considerarán como incumplimientos:

- Atraso total o parcial en la entrega o prestación pactada.
- Ejecución de los servicios a tiempo, pero en forma parcial o en menor cantidad a la ofertada y contratada.
- Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas, lo que será evaluado por la contraparte técnica designada por Gendarmería de Chile

El cálculo de las multas se efectuará, cuando sea el caso, sobre el monto incumplido, por lo que en ningún caso se podrá multar sobre productos o servicios que hayan sido oportunamente entregados o prestados.

Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 30% del monto total de la contratación, I.V.A incluido. Si excediere dicha cantidad, el Servicio podrá ponerle término anticipado a la contratación.

La aplicación de esta multa se efectuará por el Servicio administrativamente, sin forma de juicio y en el evento que el proveedor no la pague, se cobrará de los pagos que se encuentren pendientes, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan para el debido resguardo del interés fiscal.

No se aplicará multa si el atraso es imputable a Gendarmería de Chile, o si ha

ocurrido por caso fortuito o fuerza mayor, lo cual deberá ser suficientemente acreditado por el proveedor en la forma y dentro del plazo señalado en el inciso siguiente.

Verificado el incumplimiento, el Servicio comunicará al proveedor los hechos que motiven la aplicación de la multa, sin indicar su monto, a fin de que en forma previa a la dictación del acto administrativo que le dé curso, éste pueda entregar los antecedentes y argumentos que estime pertinentes.

La comunicación referida en el punto anterior tendrá la forma de Oficio Ordinario, el cual será notificado mediante su publicación en el Portal www.mercadopublico.cl, entendiéndose notificado dentro del plazo de 24 horas contadas desde dicha publicación, sin perjuicio de remitirse correo electrónico informando tal situación.

Notificado dicho oficio al proveedor, éste dispondrá de 05 días hábiles para presentar sus descargos al correo electrónico que la Institución disponga, junto con los antecedentes que acrediten sus fundamentos.

Los descargos presentados, serán resueltos por el jefe del Departamento de Logística o su símil en Direcciones Regionales y Escuela de Gendarmería, quienes podrán, si la materia en discusión lo requiere, solicitar pronunciamiento de carácter técnico a la Unidad Requiriente, pudiendo acoger total o parcialmente los fundamentos dados por el proveedor o bien rechazarlos y confirmar la multa respectiva.

En definitiva, en el caso que el Servicio determine cursar la multa, ya sea total o parcialmente, ello se formalizará a través de un acto administrativo fundado que deberá pronunciarse sobre los descargos presentados, si existieren y que será notificado al proveedor por correo electrónico. Para realizar la referida notificación, se deberá considerar el correo electrónico que los proveedores informen, en el módulo de proveedores del portal Mercado Público. Sin perjuicio de lo anterior cabe señalar que la notificación mediante correo electrónico no obsta a que las citadas resoluciones deban publicarse siempre en el portal www.mercadopublico.cl, y en caso de que modifiquen o pongan término anticipado a un contrato, deberán publicarse a más tardar dentro de 24 horas de dictadas. Respecto de este acto administrativo el proveedor podrá ejercer los recursos contemplados en la Ley N° 19.880, en la forma que dicho cuerpo normativo dispone.

El plazo para pagar la multa será de 10 días corridos, contados desde la notificación del acto administrativo que la haya cursado; en caso de no efectuarse el pago, se faculta de manera irrevocable a Gendarmería de Chile para hacer efectiva dicha multa sobre el próximo estado de pago, o de no existir estados de pago pendientes.

En caso de **RECHAZO DE LOS PRODUCTOS**, por incumplimiento de lo ofrecido por la empresa, ésta tendrá la obligación de corregir las falencias y realizarlo nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a **05 días hábiles**, contado desde la fecha de notificación del rechazo, después del cual podrá resolverse administrativamente la contratación, sin perjuicio de aplicar los porcentajes diarios señalados anteriormente.



PEDRO NAHUELÑIR GONZALEZ
Sargento Segundo
Logística Regional